



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 124/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

התובעים:

1. אסף אלדן
 2. ניבי אלדן
- ע"י ב"כ עוה"ד שמואל אלדן
מרחוב עם ועולמו 3 ירושלים

- נ ג ד -

הנתבעים:

1. שמעון כהן
 2. חיה כהן
- ע"י ב"כ עוה"ד צבי כהן
מרחוב דיסקין 9 ירושלים

פסק דין

הצדדים הינם בעלי דירות בבית ברחוב רבנו פוליטי 17 ירושלים הבנוי על חלקה 241 בגוש 30139 (להלן: "הבית").

לטענת התובעים הם ביצעו החלפה של מרזב סדוק ודולף סביב גג הרעפים בבית. התובעים טוענים כי הם והשכן הנוסף בקומה העליונה נשאו בחלקים שווים בעלות העבודה בסך של 9,000 ₪ והסכימו בניהם כי כל אחד מהם יגבה מהשכן המתגורר מתחתיו את חלקו היחסי. לפיכך, התובעים שילמו סך של 4,500 ₪ עבור העבודות אולם הנתבעים מסרבים להשיב להם סך של 2,250 ₪ המהווה את שיעור חלקם.

הנתבעים טענו כי העבודות בוצעו ללא אישור הדיירים, שלא לצורך ובמסגרת עבודות לתיקון גג הרעפים הצמוד לדירתם. מדובר בהוצאות "מעורבות" ללא חשבונית מס כדין (תוך המצאת חשבונית פיקטיבית), ללא אחריות וללא ביטוח. משפחת ביבס שמתגוררת אף היא בקומת הקרקע בבית לא השתתפה בעלות העבודות.

דיון

עיקר התביעה הינה, למעשה, דרישה של בעל דירה להחזר הוצאות שהוציא, לטענתו, להחזקת הרכוש המשותף בבית.

לשם קבלת החזר כאמור על בעל הדירה התובע להוכיח כי קיבל את הסכמת הנציגות או האסיפה הכללית לביצוע העבודות הקונקרטיות ולעלותן.

בהתאם להלכה הפסוקה, אף בהעדר הסכמה כאמור, יכול בעל דירה אשר ביצע תיקונים ברכוש המשותף על דעת עצמו, לחייב את שאר בעלי הדירות להשתתף עמו בהוצאות, אם יוכיח התקיימות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 124/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

ארבעה תנאים מצטברים כלהלן: כי היה פגם ברכוש המשותף, כי ההוצאות היו סבירות בנסיבות העניין, כי התיקון היה מחויב המציאות וכי התיקון בוצע ברמה סבירה.

תנאים אלה נקבעו על ידי כב' השופט בזק בע"א (מחוזי-י-ם) 179/84 דוס נ' נציגות הבית המשותף פ"מ תשמ"ה(3) 418 (להלן: "**הלכת רוס**"), ואושרו בפסקי דין מאוחרים (ר' עא (י-ם) 4371/03 יעקב עבר הדני נ' יהודה ושמחה גרייב חודידה (פורסם בנבו), עא (י-ם) 6217/05 מפעלי בני ברית ירושלים נ' ועד הבית המשותף ברחוב קרן היסוד 5 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (י-ם) 6403/05 נאווה שמחון כלפון ביטון נ' דיירי הבית המשותף ברחוב אורגואי 31 ירושלים (פורסם בנבו)).

נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי – קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333) ובהקשר דנן הוא מוטל על התובעים.

במקרה דנן אין הסכמה של נציגות הבית או האסיפה הכללית לביצוע העבודות הקונקרטיות.

אין מחלוקת כי לא נתקבלה החלטה כדין של בעלי הדירות באסיפה הכללית לביצוע העבודה. כך מעיד מר שבו "לא בוצעה אסיפת דיירים לפני החלטה להחליף את המרזב. ש.ת. לא היה פרוטוקול לעניין הצורך בהחלפה ובעלויות" (עמוד 4 לפרוטוקול מיום 11.12.12 שורות 9-10). כך מעיד גם התובע – "לא התקיימה אסיפת דיירים להחלפת המרזב. לדעתי, לא הייתה אף פעם. בוודאי לא מאז שאנחנו בדירה כשנתיים וחצי" (עמוד 6 שורות 4-5 ובהמשך עמוד 8 שורות 1-2). למעשה, מן העדויות עולה כי בבית אין נציגות וכי לא מכונסות אסיפות כלליות באופן תדיר (עמוד 4 שורה 34, עמוד 7 שורה 8). כך גם מאשר הנתבע (עמוד 10 שורות 30-32).

הנתבעת בעדותה מבהירה כיצד מתנהלת החזקת הרכוש המשותף בבית – "אין וועד בית. לא התקיימו אסיפות דיירים. אם היה צריך לעשות משהו ברכוש המשותף פנינו לשכנים קיבלנו רשות מכל השכנים. ש.ת. כשהיה פיצוץ בצנרת של כל הדיירים פנינו וקיבלנו אישור מכולם לבצע תיקון. זה היה לפני 5 שנים בערך. ש.ת. כל אחד שילם את חלקו שווה בשווה. יש קבלות וחשבוניות אצל כולם. ש.ת. אם יש בעיה צריך לפנות לכל השכנים ולעשות בשיתוף פעולה מלא. לא עושים זאת באופן פירטי. לשאלת המפקח: גם במקרה כזה שאין הסכמה וצריך לעשות תיקון מתקנים למה לא. אם הדיירים בקומות העליונות לא רוצים להשתתף הייתי משלמת ואח"כ פונה לדרוש מהם את ההשתתפות שלהם אם זה רכוש משותף" (עמוד 13 שורות 1-10). עדותה זו מקובלת עלי, ולמעשה, תואמת גם את עדויות העדים האחרים.

משמעות הדברים היא כי בכדי שהתובעים יהיו זכאים להחזר הכספים הנתבעים, עליהם יהיה להוכיח כי נתקבלה הסכמה של הנתבעים לביצוע העבודות ועלותן (על פי התנהלות הדברים בבית כאמור בעדות הנתבעת). לחילופין, יהיה עליהם לעמוד בתנאים שנקבעו בהלכת רוס.

בחינת הראיות שהוצגו בתיק זה מלמדת כי לא עלה בידי התובעים להוכיח במאזן ההסתברויות הנדרש את זכאותם לקבלת הכספים הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 124/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

ראשית, לא עלה בידי התובעים להוכיח הסכמה של הנתבעים לביצוע העבודות ועלותן.

אף שהתובע סבור כי היתה הסכמה של הנתבעים לביצוע העבודות (עמוד 8 שורה 25), הוא מאשר בעדותו כי הנתבעים לא הסכימו לשלם בגין העבודות – "משפחת כהן הודיעה שלא תשלם על תיקון המרזב עד שתפתר בעיית הרטיבות זה היה בסמיכות" (עמוד 7 שורות 3-5).

הנתבע טוען בעדותו – "במהלך השיחה שהייתה לי בטלפון עם אלדן אמרתי ש-9,000 ₪ נראה לי יקר ואפשר להשיג במחיר של 6,000 ₪ עבור החלפת המרזבים בבית. באותה שיחה אלדן פנה אלי והודיע לי שבגלל שיש לו בעיה בגג הרעפים שלו הוא רוצה לתקן את גג הרעפים שלו ובאותה הזדמנות להחליף את המרזבים כי זה גורם לו לרטיבות בבית שלו. אמרתי לו שצריך לפעול בצורה תקינה צריך לזמן "אסיפת דיירים" לקבל הצעות מחיר בכתב. ואם כל הדיירים יחליטו שהם מעוניינים להוציא כסף על החלפת המרזב אזי נבדוק את הצעות המחיר, רוצים לראות חשבונית ואחריות כחוק ותהיה הסכמה. אז אמרתי שהמחיר אפשר לקבל פחות. ש.ת. אחרי שאלדן פנה אלי בטלפון פניתי לקבל הצעות מחיר אבל אחרי יומיים שלושה מצאתי ש-ג'וואד כבר עובד בגג של אלדן" (עמוד 10 שורות 17-25).

אומנם, הצדדים חלוקים בנוגע לטעמים שהביאו לסירוב הנתבעים לשאת בהוצאות ומתי סירוב זה נעשה. אולם, בהקשר דנן אין לכך משמעות גדולה, שכן, מן הראיות עולה כי הסכמה לעבודות לא ניתנה ובוודאי שלא למפרט העבודות (שלא נטען כלל כי הוצג לנתבעים) או לעלותן (ר' סעיפים 10 עד 12 לתצהיר התובע וכן עדותו בעמוד 8 שורות 21-24). אף אם הנתבעים היו אלו שביקשו **תיקון** של המרזב (טענה שלא הוכחה), אין מכך ללמוד על כי הסכימו **להחלפתו**.

וידוגש, מפרט העבודות שביצע ג'וואד נמסר לתובעים בעל פה כאשר הנתבעים אינם נוכחים במעמד זה (ר' למשל סעיף 12 לתצהיר התובע ועדות הנתבעת בעמוד 5 שורות 27-30). גם לא היתה כל הצעת מחיר כתובה מאת ג'וואד (עמוד 8 שורה 8). משמעות האמור היא כי את מפרט העבודות לא קיבלו הנתבעים וממילא לא היו יכולים כלל לאשרו או להסכים לביצוע העבודות על פיו.

גם בנוגע לעלות העבודות מאשר התובע, למעשה, כי לא היתה הסכמה של הנתבע לעלות העבודות או לשיעור חלקן בהם – "לא היה לי כוח להתעסק איתו הסכמתי שהוא ישלם כמה שהוא חושב שצריך לעלות" (עמוד 8 שורה 24).

שנית, לא עלה בידי התובעים להוכיח כי היה פגם ברכוש המשותף או כי התיקון היה מחוייב המציאות. ראיות התובעים בהקשר זה היו חסרות, בלשון המעטה. אפילו את איש המקצוע אשר ביצע את העבודה, ויכול היה להעיד על מצבו של המרזב עובר להחלפתו על ידו, לא עלה בידם להביא לעדות בפני. גם לא כל עדות שבמומחיות. אומנם, הוגש תצהירו של מר גואטה, שלכאורה נועד כדי להשלים פער ראיתי זה. אולם, תצהירו של מר גואטה בהקשר זה כולל התייחסות ואמירות כלליות בלבד שלא ניתן מהן ללמוד על מצבו העובדתי של המרזב או על הצורך בהחלפתו. מר גואטה מצהיר על כי המרזב המזרחי היה מנותק ומכופף. אולם, אין די בכך, אף אם הדבר נכון, ללמד על הצורך בהחלפת המרזב בכללותו. יתכן וניתן היה לתקן את המרזב האמור אך העדות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 124/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

"המקצועית" בהקשר זה איננה מפורטת דיה. אעיר כי גם לא צורפו לתצהירים כל אסמכתאות מהן ניתן ללמוד על מצבו של המרזב עובר לביצוע העבודה.

ויודגש, מעדותו של התובע עולה כי הצורך בהחלפת המרזב התעורר כתוצאה מתלונה של הנתבעים בדבר נזילה לחצר דירתם משנת 2009 (סעיף 2 לתצהיר התובע וכן בעמוד 6 שורות 38-40). אין בעדות כל התייחסות מידע אישית של התובע בדבר הצורך בהחלפת המרזב, שהרי בדירתו לא היו, על פי עדותו, כל בעיות רטיבות ממרזב זה (עמוד 7 שורות 33-34).

כנגד עדויות אלו העידו הנתבעים כי לאחר שמשפחת קנדל (הקודמים לתובעים בזכויות) ביצעו תיקונים במרזב, לא היו עוד נזילות לדירתם (עמוד 12 שורות 24-28). תמיכה בטענה זו מצויה בעדותו של מר שבו מטעם התובעים לפיה היו נזילות בעבר (שנה או שנתיים לפני התיקון, קרי, בתקופת מגוריהם של משפחת קנדל בבית) מן המרזב ואלו תוקנו (עמוד 4 שורות 17-18).

למעשה, בתיק זה שני הצדדים טוענים כי האחר משקר – התובע למשל טוען בעדותו כי "סעיף 2 לגבי הגג זה היה חלק מהשיחה לגבי המרזב אם הם מכחישים הם לא אומרים אמת" (עמוד 7 שורה 25). הנתבעת מצידה טוענת כי גרסת התובע מופרכת – "אסף טען שאני ביקשתי ממנו להחליף את המרזב. זה לא היה ולא נברא לא הייתה סיבה לפנייה כזו" (עמוד 12 שורות 35-37).

אין בידי להאמין למי מהם ובנסיבות דנן פועל הדבר לרעת התובעים, עליהם נטל ההוכחה, ובפרט כאשר לא צורפו על ידם כל ראיות אובייקטיביות בנוגע למצב המרזב לפני התיקון, בנוגע לתיקונים שנדרשו לכאורה ובנוגע לדחיפות הביצוע.

בנסיבות אלו, כאשר הנטל מוטל על התובעים להוכיח את עילת תביעתם והם לא עמדו במאזן ההסתברויות הנדרש, אין מנוס מלקבוע כי לא הוכח פגם ברכוש המשותף אשר חייב את החלפת המרזב.

שלישית, לא עלה בידי התובעים להוכיח כי התיקונים היו מחויבי המציאות באופן כזה שלא ניתן היה לקבל את הסכמות בעלי הדירות מראש לביצוע העבודות.

לשיטת התובעים, המדובר בנזילה ממרזב המתרחשת מאז 2009, התיקון אינו משפיע על דירתם ונדרש בשל נזק שנגרם לשכנים והשכנים הם אלו אשר פנו ויזמו את תיקון המרזב. לא ברור מכל אלו מדוע אצה דרכם של התובעים לבצע את העבודות בדחיפות כה גדולה (בטרם יבוא החורף כטענת התובעים) וזאת לפני שקיבלו את הסכמתם המפורשת של בעלי הדירות האחרים לעבודות ולעלותן ולפני שגבו תשלום מבעלי הדירות. גם על פי גרסת התובעים, לנתבעים היו מספר ימים בלבד להביא הצעות מחיר מטעמם לביצוע העבודות (סעיף 11 לתצהיר התובע).

ויוזכר אין מחלוקת כי, ה"ה ביבס, בעלי דירה נוספת בקומת הקרקע בבית, לא הסכימו לשלם דבר בגין ביצוע העבודות (עמוד 4 שורות 12-14). יש בכך לחזק את עמדת הנתבעים בתיק זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 124/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

מן הראיות שהוצגו בפני עולה כי התובעים פעלו כפי שפעלו בשל רצונם לתקן במקביל גם את גג הרעפים ונזילות לדירתם, כפי שאף עשו (עמוד 7 שורות 31-37). אולם, בוודאי בנסיבות בהן מעורבות עבודות פרטיות ביחד עם עבודות ברכוש המשותף, כפי שמעיד התובע, היה על התובעים לקבל הסכמה מפורשת מראש של הנתבעים למפרט העבודה, לזהות המבצע ולעלות העבודה ואף לגבות התשלום מראש.

רביעית, לא עלה בידי התובעים להוכיח איזו עבודה ספציפית בוצעה או כי התיקון בוצע ברמה סבירה. בהקשר זה, למעט עדותם כי המרזב הוחלף, אין דבר. אומנם, מר גואטה מזהיר כי ראה ש"העבודה בוצעה היטב". אולם, מפרט של העבודה שנעשתה ואפילו תמונות של מצב המרזבים לאחר ביצוע העבודות אין. ברי כי עדות זו גם איננה בגדר חוות דעת מקצועית מן הבחינה הפורמלית, ודאי כאשר מר גואטה הינו חבר של המשפחה המעניק לה סיוע "על בסיס חברי בלבד" כלשונו (עמוד 5 שורות 1-2).

גם סוגית האחריות לעבודה (שהינה רכיב שיש לבחון בנוגע לרמת ביצוע העבודה) נותרה, בלשון המעטה, בלתי ברורה. לטענת התובע ניתנה לו אחריות לעבודה מג'ואד כאשר החשבונית משמשת אישור לאחריות (עמוד 8 שורות 34-37). דא עקא, על החשבוניות שצורפו בגין העבודות אין אנו יכולים להסתמך, כפי שגם מבין התובע (עמוד 9 שורות 6-7). מעדות התובע גם לא ברור מה טיבה של האחריות ולאיזה תקופה ניתנה. ממילא גם אין התובעים מצליחים לאתר את ג'ואד וכרי כי אין בידם לממש האחריות, ככל שניתנה (עמוד 9 שורות 11-12).

לאור כל האמור לעיל הרי שלא עלה בידי התובעים להוכיח התקיימות כל ארבעת התנאים המצטברים הנדרשים להוכחת זכאותם לקבלת החזר בגין ההוצאות הנתבעות.

בסיכומיהם מעלים הנתבעים טענה נוספת ולפיה המרזב אינו נכלל בגדר רכוש משותף. בדיון מיום 11.12.12 וגם בסיכומים מטעמם התנגדו התובעים להרחבת חזית בהקשר זה. אכן, אין כל אזכור בכתב ההגנה לטענה כי המרזב אינו בגדר רכוש משותף. הפך הוא הנכון. טענות ההגנה הן לגופן של דברים בנוגע לעבודה שעניינה ברכוש המשותף.

ההלכה קובעת כי "הכלל הוא, כי נקודות המחלוקת העומדות לדיון מעוצבות בכתבי הטענות שמגישים הצדדים. לפיכך, טענה שמעלה בעל דין שלא הועלתה מלכתחילה בכתבי טענותיו מהווה "שינוי חזית" או "הרחבת חזית", ויש לדחותה, פרט למקרים בהם אושר למי מהצדדים לתקן את כתב טענותיו, או כאשר בעל הדין שכנגד נתן הסכמתו לשינוי, במפורש או מכללא" [ע"א 6799/02 יולזרי נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ, פ"ד נח(2) 145, 151 (2003); ע"א 3199/93 קראוס נ' ידיעות אחרונות בע"מ, פ"ד מט(2) 843, 874-873 (1995); ע"א 759/76 פז נ' נוימן, פ"ד לא(2) 169, 173 (1977)] (ראו ע"א 9118/06 שנרום נ' קליל תעשיות בע"מ (פורסם בנבו)). לפיכך, לא התייחסתי בפסק דין זה לטענה האמורה.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מורה על דחיית התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 124/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות היא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון על-ידי בעלי הדין, הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות. העובדה בלבד, כי בעל-דין פעל בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפסקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדין זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה חמישית, תשנ"ט) בעמ' 533).

לפיכך, אני מחייב את התובעים לשלם לנתבעים, בגין החזר הוצאות ניהול ההליך, סך של 1,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שנתקיימו בתיק 2 דיונים והוגשו סיכומים בכתב. מאידך, התחשבתי בסכום התביעה ובכך שבסופו של דבר בוצעה על חשבון התובעים עבודה להחלפת מרזב בבית, כפי שמאשרת גם הנתבעת (עמוד 12 שורות 27-28).

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ז שבט תשע"ג, 28 ינואר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין